

1500017-46.2020.8.26.0491

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... condenado pela perpetração dum crime de tráfico ilícito de substâncias estupefacientes, com trânsito em julgado a 4 de março de 2016; ii. o Conselho de Sentença entendeu que o denunciado perpetrou o delito por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), além do feminicídio. E, "concorrendo mais de uma qualificadora, as que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

1ª Vara

Rua Marcílio Dias 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500017-46.2020.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500017-46.2020.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2361546/2019 - DEL.POL.RANCHARIA, 5665552 - DEL.POL.RANCHARIA, 2545/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2361546 - DEL.POL.RANCHARIA, 2545/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2361546 - DEL.POL.RANCHARIA, 2545/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2361546 - DEL.POL.RANCHARIA, 2545/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

1. Dispensar o relatório e a fundamentação, nos termos do art. 492, incisos I e II, do CPP.

2. O egrégio Conselho de Sentença, quanto ao crime de homicídio, respondeu, afirmativamente, aos quesitos 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, e negativamente ao quesito 3, condenando, portanto, o acusado nas iras do art. 121, §§ 2º, incisos I, III, IV e VI, e 7º, inciso IV, do CP.

Relativamente ao crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, o mesmo Conselho respondeu, de forma positiva, aos quesitos 1 e 2, e de forma negativa ao quesito 3, condenando, conseqüentemente, o denunciado nas iras do art. 211 do CP. Alfim, no que pertine ao delito descumprimento de medidas protetivas de urgência, o Conselho de Sentença respondeu de forma negativa ao quesito 1, absolvendo, então, o

imputado das penas do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Considerando a soberania do veredicto (art. 5º, XXXVIII, "c", da CRFB), passo a dosar a pena do réu, nos moldes traçados pelo art. 68 do CP.

2.1. Na primeira fase, ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base do crime de homicídio em 12 (doze) anos de reclusão. Conquanto as circunstâncias do crime sejam reprováveis, elas serão aferidas nas etapas seguintes, sob pena de bis in idem.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes.

Doutro lado, incidem as circunstâncias agravantes identificadas no art. 61, incisos I e II, alíneas "a", "c" e "d", do CP. Isso porque: i. nos autos n. 0003244-65.2013.8.26.0491, o acusado foi definitivamente condenado pela perpetração dum crime de tráfico ilícito de substâncias estupefacientes, com trânsito em julgado a 4 de março de 2016; ii. o Conselho de Sentença entendeu que o denunciado perpetrou o delito por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), além do feminicídio. E, "concorrendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o delito podem elevar a pena como agravantes (se previstas no rol legal) ou, subsidiariamente, como circunstâncias judiciais", desde que "as qualificadoras (mesmo as remanescentes) sejam submetidas à apreciação do Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp 606.430/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), para cada uma delas (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021), totalizando, assim, a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira etapa, não há causas gerais ou especiais de diminuição de pena.

Porém, doutra forma, presente a majorante prevista no art. 121, § 7º, IV, do CP. Dessarte, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva, para este delito, em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

2.2. No que pertine ao crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, na primeira etapa, ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incidem a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência. Compenso-as ambas. Permanece a pena mínima.

Na terceira etapa, não há minorantes ou majorantes, perfazendo a pena definitiva, para este crime, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do que consta dos autos, o réu não possui bens de valor; tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do CP).

2.3. O acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos. O art. 69, caput, do CP, determina que somem as penas privativas de liberdade, resultando então em 27 (vinte e sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

2.4. Considerando as circunstâncias negativas, a quantidade de pena e a reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

De acordo com a atual redação do § 2º, do art. 387, do CPP, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados, destarte, a primeira progressão de regime.

In casu, o acusado não cumpriu tempo suficiente para eventual melhora do regime.

2.5. Incabível a substituição da pena corporal por penas restritivas de direito, tampouco a suspensão condicional da pena.

2.6. Mesmo em caso de interposição de recurso contra esta sentença, o réu deverá

permanecer recluso, tendo em vista a manutenção da custódia cautelar durante toda a instrução, não havendo motivos para que, prolatada a sentença condenatória, aguarde o trânsito em julgado desta em liberdade, o que não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, valendo transcrever o que segue:

“HABEAS CORPUS – Sentença condenatória que indefere o direito do réu, que respondeu a todo o processo preso, em apelar em liberdade – possibilidade quando a motivação da prisão processual não é iminentemente instrumental para a formação da culpa – Precedentes doutrinários e das Cortes Superiores – indeferimento. HABEAS CORPUS – pandemia – COVID-19 – paciente que possui 30 anos de idade – paciente que está sob uso de medicamentos – efetivos isolamento social – indefere-se o processamento.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2191937-70.2020.8.26.0000; Relator: Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sumaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020) – destaquei.

Ademais, presentes estão os requisitos do artigo 312 do CPP, sendo necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Sim, porque o denunciado, ao praticar crime com grave violência à pessoa, ceifando a vida de sua ex-companheira, revelou, com seu comportamento, gravidade concreta, circunstância suficiente para o encarceramento cautelar (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015).

Por derradeiro, consoante o art. 492, I, “e”, do CPP, o juiz, em caso de condenação, “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso”.

3. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial e: i. condeno o réu SANDRO ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR nas iras do artigo 121, §§ 2º, incisos I, III, IV e VI, e 7º, inciso IV, do CP, e do art. 211, do mesmo Codex, observado o concurso material de delitos; ii. fixo a pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, além de 10 (dez) dias-multa, estes, cada, com valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do CP); iii. absolvo o réu SANDRO ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR das penas do art. 24-A da Lei Maria da Penha, com fundamento no art. 386, I, do CPP.

Sem custas ao réu SANDRO ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR.

Comunique-se a família da vítima, conforme determina o art. 201, §§ 2º e 3º, do CPP.

Sentença lida em plenário. Dá-se por publicada e intimadas as partes.

Sentença registrada eletronicamente.

Oportunamente, arquivem-se.

Rancharia, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA